Fiche spéciale — Les cinq controverses territoriales : analyse approfondie (supprimer un échelon, la commune, la différenciation, le désengagement de l'État, recentralisation)

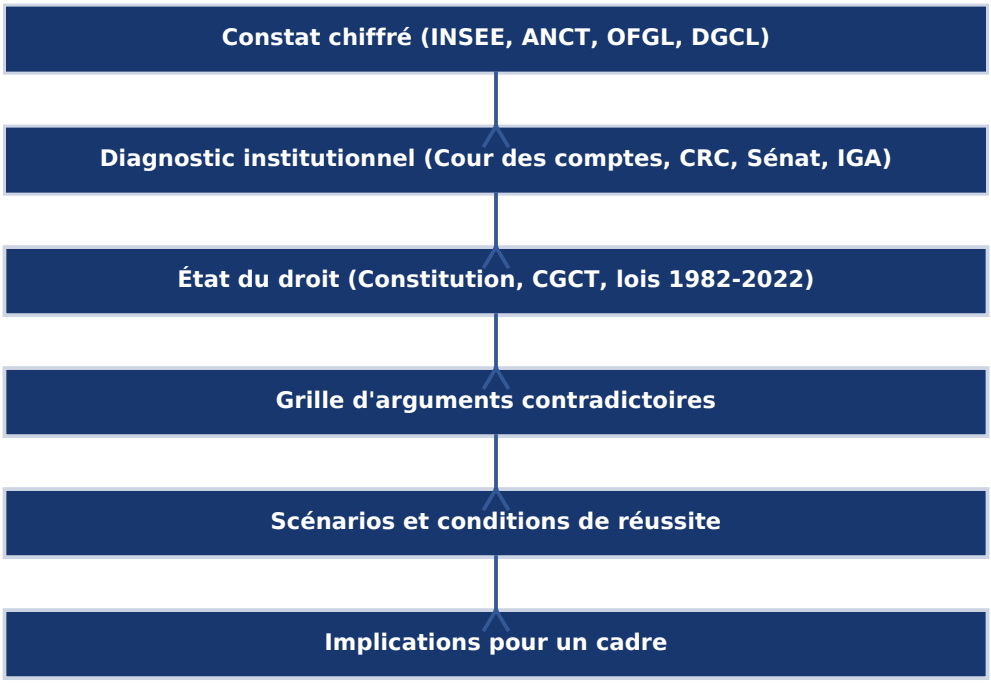
Fiche spéciale — Cinq controverses territoriales décryptées

Données et rapports cités datés novembre 2026 ; les références de rapports transmises par la préparation (RPA 2023 de la Cour des comptes, rapports du Sénat 2024 et 2025) sont à vérifier sur les sites officiels avant usage en copie.

Introduction : méthode et enjeu

Ces cinq questions — faut-il supprimer un échelon ? la commune est-elle encore pertinente ? la différenciation menace-t-elle l'égalité républicaine ? l'État s'est-il désengagé de certains territoires ? recentralisation réelle ou adaptation ? — ne sont pas des questions de cours mais des **problématiques de décision publique**. Une bonne copie ne répond pas oui ou non : elle identifie les conditions dans lesquelles une option produit les effets recherchés, les coûts qu'elle déplace et les contradictions qu'elle crée. C'est la capacité à raisonner en termes de conception, de mise en œuvre, de financement et d'évaluation qui distingue une réflexion administrative solide d'une prise de position.

Pour chaque controverse, cette fiche applique la même architecture : genèse et problématique ; état du droit ; état des lieux chiffré ; diagnostic institutionnel (Cour des comptes, CRC, inspections) ; arguments contradictoires en grille ; conditions de réussite et limites ; implications pour un cadre de l'État.



Controverse 1 — Faut-il supprimer un échelon territorial ?

1. Problématique et genèse

Le « millefeuille territorial » — communes, EPCI, départements, régions, services déconcentrés de l'État — est dénoncé depuis des décennies pour son coût, sa lenteur et l'illisibilité des responsabilités. La question n'est pas de supprimer une couche abstraite : supprimer une collectivité, supprimer un niveau de décision et mutualiser des services sont **trois opérations différentes**, aux effets juridiques et financiers distincts. Toute suppression suppose un transfert ordonné des compétences, des agents, des ressources et des responsabilités politiques.

2. État du droit et données

Le cadre est fixé par la Constitution (art. 72 à 74) et le CGCT ; les grandes lois (1982-1983, 2010, MAPTAM 2014, NOTRe 2015, 3DS 2022) ont clarifié sans supprimer d'échelon. Les données à mobiliser : nombre de communes (~35 000), d'EPCI, de départements (101) et régions (18 dont outre-mer) — statistiques DGCL ; dépenses de fonctionnement et coûts de gestion par niveau — OFGL et rapports des CRC ; effectifs de la fonction publique territoriale — CNFPT ; délais de décision et qualité de service — rapports des CRC et de la Cour des comptes.

3. Diagnostic institutionnel

Le **rapport public annuel 2023 de la Cour des comptes** (« La décentralisation, 40 ans après : un élan à retrouver ») pose le diagnostic du millefeuille, de l'enchevêtrement des compétences et de responsabilités insuffisamment identifiables, et appelle à un État davantage **partenaire et coordonnateur** dans les territoires. Les rapports du Sénat de la délégation aux collectivités territoriales documentent les propositions de réforme (à vérifier : rapport 2025 « Un nouvel acte de décentralisation »).

4. Grille d'arguments

Option	Arguments favorables	Arguments contraires	Conditions de réussite
Supprimer un échelon (souvent le département)	Lisibilité, rationalisation, économies de gestion	Perte de proximité, coûts de transition, transfert de charges	Répartition claire et financée des compétences ; maintien d'un échelon de proximité
Garder 4 niveaux	Représentation adaptée à la diversité des territoires	Coûts, lenteur, dilution des responsabilités	Mutualisations effectives et évaluées
Mutualiser sans supprimer	Économies sans rupture démocratique	Lisibilité démocratique moindre	Gouvernance intercommunale transparente

5. Implications pour un cadre

Ne jamais présenter la suppression comme automatique : exiger un chiffrage des transferts (compétences, personnels, dettes, ressources) et une évaluation des effets sur l'accès aux services.

> POINT MÉMO — Supprimer un échelon. Trois opérations distinctes : supprimer une collectivité / supprimer un niveau de décision / mutualiser des services. Aucune réforme crédible sans transfert chiffré des compétences, agents, ressources et responsabilités.

Controverse 2 — La commune est-elle encore pertinente ?

1. Problématique

La commune est à la fois l'institution politique de proximité (démocratie locale, maire élu) et une unité de gestion souvent trop petite pour exercer des compétences techniques (urbanisme,

eau, déchets). L'intercommunalité obligatoire (loi NOTRe 2015 : seuil de 15 000 habitants) a transféré l'essentiel de la gestion vers les EPCI et métropoles. La tension : la commune reste le lieu de la participation citoyenne, mais les bassins de vie dépassent ses limites.

2. Données et diagnostic

Données INSEE (démographie, densité, polarisation), DGCL (nombre de communes, budgets, organisation intercommunale), études de l'AMF (Association des maires de France), de l'AMRF (maires ruraux) et d'Intercommunalités de France. Trois dimensions à examiner : **démocratique** (participation, responsabilité des élus), **administrative** (ressources humaines et techniques des petites communes), **fonctionnelle** (adéquation des limites communales aux bassins de vie). Point clé : l'intercommunalité améliore les capacités d'action sans nécessairement améliorer la lisibilité démocratique — le citoyen peine à identifier qui décide, qui finance, qui est responsable.

> POINT MÉMO — La commune. Institution de proximité démocratique, mais unité de gestion souvent trop petite. La question n'est pas de la supprimer mais de distinguer décision politique (commune) et gestion technique (EPCI/métropole), tout en préservant la lisibilité démocratique.

Controverse 3 — La différenciation menace-t-elle l'égalité républicaine ?

1. Problématique juridique

L'article 72, alinéa 3 (révision 2003) et la loi 3DS (art. L. 1111-3-1 CGCT) permettent la différenciation et l'expérimentation. La question juridique centrale : l'adaptation des normes aux territoires réalise-t-elle l'égalité réelle ou fragmente-t-elle le cadre républicain (art. 1er : République indivisible) ? Il faut distinguer égalité et uniformité : appliquer une règle identique à des situations différentes ne garantit pas l'égalité effective d'accès aux services.

2. Corpus prioritaire

Conseil constitutionnel (jurisprudence égalité, libre administration, unité de la République, expérimentation) ; Conseil d'État (études sur la différenciation) ; **rapport du Sénat 2024 « Différenciation : la diversité des territoires dans l'unité de la République »** (rapport n° 629, 2023-2024 — référence transmise, à vérifier sur senat.fr) ; Légifrance (loi 3DS, Constitution) ; Vie-publique.fr. Notions à maîtriser : égalité devant la loi et différences de situation ; unité et indivisibilité ; libre administration ; différenciation des compétences vs différenciation normative ; expérimentation ; péréquation financière. Exemples : Corse, Collectivité européenne d'Alsace, métropole de Lyon, outre-mer (art. 73).

3. Grille d'arguments

Position	Arguments	Contre-arguments	Garanties
Différencier	Adaptation aux réalités, efficacité, expérimentation	Risque d'inégalité de droits et de moyens selon le lieu de résidence	Contrôle du juge constitutionnel, péréquation (art. 72-2), encadrement par la loi
Uniformité stricte	Égalité formelle, unité républicaine	Inadaptation aux territoires, inefficacité	—

Enjeu intellectuel : la différenciation peut aussi bien réaliser l'égalité réelle (adapter pour garantir le même accès) que la menacer (des droits différents selon les territoires). Les garanties constitutionnelles (art. 1er, égalité) et financières (péréquation) sont les garde-fous.

> POINT MÉMO — Différenciation vs égalité. Ne pas confondre uniformité et égalité. La différenciation est encadrée : art. 1er (unité), art. 72 al. 3 (expérimentation), art. 72-2 (péréquation), contrôle du juge constitutionnel et administratif.

Controverse 4 — L'État s'est-il désengagé de certains territoires ?

1. Problématique

Le transfert de compétences aux collectivités et la transformation du réseau territorial de l'État (réforme de l'ATE, DDI, fermetures de guichets) ont-ils réduit la capacité de l'État à garantir la cohésion et l'égalité d'accès aux services publics ? Sortir des seules déclarations politiques : croiser les données.

2. Données à mobiliser (distinction essentielle)

Le retrait physique d'un service n'implique pas un retrait juridique ou financier de l'État : examiner séparément **présence immobilière, effectifs, crédits, compétences, capacité d'intervention**. Sources : Observatoire des territoires (ANCT) — accessibilité des services, fractures spatiales ; INSEE — densité médicale, démographie, équipements ; Cour des comptes — organisation territoriale de l'État (RPA 2026, 25 mars 2026 : 23 départements en déclin démographique 2015-2021, 59 % des ruraux se sentant « abandonnés » selon l'enquête Familles rurales d'octobre 2025) ; Défenseur des droits — accès aux droits et dématérialisation ; DREES — offre de soins ; ministère de l'Intérieur — réseau préfectoral ; ministère de la Justice — carte judiciaire ; data.gouv.fr — implantation des services publics. Indicateurs : évolution du nombre de sous-préfectures, trésoreries, postes, établissements de santé ; temps d'accès aux services ; part des démarches dématérialisées ; effectifs de l'État par département ; nombre et fréquentation des maisons France Services.

3. Diagnostic

Le RPA 2026 recommande un **« panier de services publics essentiels »** garanti dans tous les territoires et une stratégie nationale cohérente plutôt qu'une dépense dispersée ; les collectivités injectent 316 Md€ dans les politiques territoriales sans bilan consolidé. Pour un cadre : distinguer présence de l'État (préfet, services déconcentrés, opérateurs) et présence des services publics (dont ceux des collectivités).

> RÉPONSE ORALE TYPE (3-5 min) — « L'État s'est-il désengagé des territoires ruraux ? » : il y a un retrait physique réel de certains guichets, mais pas de retrait juridique : l'État conserve la compétence générale, le contrôle de légalité et le financement. La question pertinente est celle de l'effectivité : accès effectif aux services (temps de trajet, densité médicale, numérique) et capacité des collectivités à assumer leurs compétences. Réponse nuancée : désengagement partiel et inégal selon les territoires, d'où les dispositifs de réimplantation (maisons France Services, télémédecine).

Controverse 5 — Recentralisation réelle ou adaptation ?

1. Problématique

Assiste-t-on à un retour du pouvoir central ou à une recomposition des relations État/collectivités ? Six mécanismes à documenter : (1) **recentralisation financière** (baisse de la fiscalité locale autonome, poids des dotations — ex. suppression de la taxe d'habitation compensée par l'État ; prélèvements DILICO) ; (2) **recentralisation normative** (l'État fixe

objectifs et standards) ; (3) **recentralisation opérationnelle** (reprise en main : sécurité, crise sanitaire 2020) ; (4) **déconcentration renforcée** (préfets de région, DDI) ; (5) **contractualisation** (contrats État-région, conférences des financeurs) ; (6) **différenciation** (3DS). Distinction féconde : la décentralisation des compétences n'implique pas la décentralisation du pouvoir financier ou normatif — une collectivité peut mettre en œuvre une politique tout en dépendant de l'État pour ses ressources et ses normes.

2. Sources

Cour des comptes (finances locales 2026, 9 juillet 2026 : DILICO 1 Md€ en 2025 → 740 M€ en 2026, extinction recommandée en 2027 ; contribution des collectivités ~5,3 Md€ en 2026) ; OFGL (évolution des recettes et dotations) ; DGCL ; direction du Budget (lois de finances) ; Sénat ; Conseil d'État (rapports sur l'État territorial) ; France Stratégie.

> POINT MÉMO — Recentralisation. Le mouvement est pendulaire (décentralisation 1982 → ajustements → recentralisations sectorielles : sécurité, crise sanitaire). La décentralisation des compétences coexiste avec une centralisation financière et normative croissante. Ne pas conclure à un « retour en arrière » global : parler de recomposition.

Synthèse transversale et méthode de copie

Ordre de lecture prioritaire (5 documents)

1. **Cour des comptes, RPA 2023 — « La décentralisation, 40 ans après : un élan à retrouver »** (diagnostic institutionnel, millefeuille, rôle de l'État) ;
2. **Sénat, rapport 2024 — « Différenciation : la diversité des territoires dans l'unité de la République »** (rapport n° 629, 2023-2024, à vérifier) ;
3. **OFGL, rapport sur les finances locales 2026** (objectiver les relations financières État/collectivités) ;
4. **ANCT — Observatoire des territoires** (cartographier les inégalités et la présence des services) ;
5. **Sénat, rapport 2025 — « Un nouvel acte de décentralisation »** (propositions contemporaines, à vérifier).

Grille d'analyse type pour une copie

Question	Argument favorable	Argument contraire	Condition de réussite
Supprimer un échelon	Lisibilité, rationalisation	Perte de proximité, coûts de transition	Répartition claire et financée des compétences
Préserver la commune	Démocratie de proximité	Fragmentation des capacités	Mutualisation adaptée et transparente
Différencier	Adaptation, efficacité	Risque de fragmentation de l'égalité	Garanties constitutionnelles + péréquation
Réimplanter l'État	Cohésion, égalité d'accès	Coûts, rigidité	Présence adaptée aux besoins réels
Recentrer	Cohérence nationale	Affaiblissement de l'autonomie	Articulation pilotage national / exécution locale

Doctrine à mobiliser

Croiser droit public, science politique et sociologie de l'action publique : Jacques Caillosse (transformations de l'État), Pierre Sadran (institutions territoriales), Alain Faure (gouvernement des territoires), Renaud Epstein (gouvernement à distance), Patrick Le Galès (gouvernance

territoriale), Pierre Rosanvallon (État, égalité, crise de la représentation), Jean-Bernard Auby (droit des collectivités). Ressources : Cairn.info, Persée, HAL, theses.fr, Jus Politicum, Revue générale du droit.

Sources juridiques à maîtriser

Art. 1er, 72, 72-1, 72-2, 72 al. 3, 73, 74 C58 ; loi du 2 mars 1982 ; loi du 7 janvier 1983 ; loi MAPTAM (27 janvier 2014) ; loi NOTRe (7 août 2015) ; loi 3DS (21 février 2022) ; CGCT (art. L. 1111-3-1) ; Conseil constitutionnel et Conseil d'État (décisions et études à vérifier sur leurs sites).

Règle appliquée : aucune référence inventée ; les rapports cités par la préparation (Sénat 2024 n° 629, Sénat 2025, RPA 2023) sont des références réelles à vérifier (numéro, date exacte) sur les sites officiels avant usage en copie.